

630

~~2/12 h h.~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 630

Barrientos, Manuel, (Vicar General and acting Archbishop.)

A.W.S. and Ms.D.S. 16 pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of third and fourth degrees of consanguinity
for marriage. Parties were second cousins in one line and
third cousins in another, and the man had seduced the girl.

NO 13778

(274 hh.)
Año de 1381
1772.

Dispensa de 4^o grado de

consanguinidad con atinencia de

3^o concedida A Inocencio Ataxtinez

y Josefa Benitez vecinos del San

tido de Sultepec

S. D.
E. S.

Gov. Juez Prov. y Oídio Gen.

El Lugar Teniente de Cuxa del de Zultepec
Dice: que estando proclamandose en esta
Parruchia Innocente Martinez a efecto de con-
traher Matrim. con Iphá. Alonso Benites ori-
undo de la Guadrilla de S.ⁿ Hipolito de este Pax-
tido, se dió denuncia en este Jurgado Ciles. so-
bre hallarse dthos. pretendientes impedidos con
parentesco de consanguinidad, y mandando
proceder en fia. a la averiguacion de ello, vale-
estas los susodthos. legitimam.^{te} impedidos por
parte materna, en tercero grado y qual de con-
sanguinidad, y por la paterna en quarto grado
con attingencia al tercero; En via atencion.
hallandose la Benitez desfloxada por el preten-
diente Martinez, y asimismo extraida de su ca-
sa, fugitiva de sus padres, y si no se casa con
este su paciente, expuesta a maiores riesgos
acogidos ambos a la notoria Piedad de E. S.
le suplican, se digne de concederles la necesar-
ia dispensa de su referido impedim.^{to} para
que contrayendo el matrimonio, que pre-

tenden, sea la muchacha recogida, y vos al
convigan la quietud, y remedio, que descanse
el servicio de Dios, cuya necesidad con
preno, y Diligencias pone el consultante
la alta comprehencion de C. S. para
su vista determine lo que sea complacible
Superior agrado, q. vera como v. pte. lo m
Real de Tultessec, y Junio 15 de 17

B. Raimundo
Baldovino

Tulcepe — Año — de 1772.

Delig. Matrimonial de Inocente Marión.
y de Joseph Monso Indio vecino de San
Hípólito de Parrido.

caso, y preguntado; gestas la verdad por el juram.
hecho en g. se afirmó, y ratificó, declaró veinte a. de
edad, y no firmó por no saber, lo hizo el Señor Puer,
dichos dos fee =

F. B. Raimundo Int.

Baldivia

Ante mi

Salvador de la Portilla
Notar. Dnep.

Declaraⁿ de Incontinenti corando presente Joseph Monso India
Joseph Mon natural de dicha Guadilla criada en el Parrido de
Texuigiles, y vecina nubam^{te} en otra Guadilla de
poco tiempo, hija legítima de Nicolás Monso y de
Pasquala Hernandez Defunta, se le explicó el juram
mento y hizo por Dios nro. Señor, y la señal de la
Santa Cruz, por el qual prometió ser la verdad,

Presenta. En el Real y Minas de Antioquia a veintay seis de Abril
de mil setecientos y setenta y dos años ante el B. D. Raimundo Antonio Baldivia Juega Jhen. de curar
por ausencia y enfermedad del Proprietario D. Joseph
Christoval de Arredondo se presento Inocente Maximino
Indio natural y verino de la Cuadrilla de San Cipolito
de este Partido hijo legitimo de Andres Maximino D. Fco.
y de Theresa Juiana a efecto de cononaher Maximino con
Josepha Alonso, y admitido Mando, q examinados pa
riam. en la doctrina Christiana, se les reciba sus de
claran. e ynforma. para lo qual se le explico el Juza
mento q hizo por Dios nro. señor, y la señal de la Sta.
Cruz; por el qual prometio decir verdad, y pregunta
Declara. de do = Dixo: sex librey sueltos de Maximino q de todo su
Inocente Maximino conaron quere casarse con Josepha Alonso con quien
no tiene y impedim. alguno de lo q se le han explico
cabo, y preguntado; q esta es la verdad por el Juza.
hecho en q se afirmo, y ratifico, declaro veinte a. de
edad, y no firmo por no saber, lo hizo el Señor Juez,
de todo lo q fe =

F. B. Raimundo Int.

or

Baldivia

Ante mi

Salvador de la Portilla
Notar. D. Juep.

Declara. de Incontinenti corando presente Josepha Alonso India
Josepha Mon natural de dicha Cuadrilla criada en el Partido de
Texupileo, y verina nubam. en otra Cuadrilla de
poco tiempo, hija legitima de Nicolas Alonso y de
Pasquala Hernandez Defunta, se le explico el Juza
mento q hizo por Dios nro. señor, y la señal de la
Santa Cruz; por el qual prometio decir verdad,

7

y preguntada = Dixó: sex libros y suelta de Maximiano
que de todo su corazón quiere casarse con Inasanta
Maximo con quien no tiene y impedim^{to}. alguno
los que se le han explicado, y preguntados; y esta es
la verdad por el Juram^{to}. hecho en que se afirmó
y ratificó, declaró diez y siete años de edad, y no firmó
por no saber, lo hizo el Señor Juez, de todo doy fe

F. B. Raimundo Ant.
Baldivia

Ante mí

Salvador Lla Portillo
Notar. Puig

15

Inoncinenci para la y reforma. y esta Mandada
reserir se presentó por t^{er}go. a Vicoriano Maximiano
Indio natural y vecino de esta Guadalupe casado
con Maria de la Cruz, se le explicó el Juram^{to}. que
hizo por Dios nro. señor, y la señal de la Sta Cruz
por el qual prometió decir verdad, y preguntado
Dixó. que conoce á los Pretendientes de los chicos, sa-
berle conoce sex libros y suelta de Maximiano. que no
tiene y impedim^{to}. alguno de los q^e se le han expli-
cado y preguntado; y esta es la verdad por el Juram^{to}.
hecho en que se afirmó, y ratificó, declaró no ser pa-
riente de ellos, y tener quarenta y dos a. de edad, y no
firmó por no saber, lo hizo el Señor Juez, de todo
doy fe.

F. B. Raimundo Ant.
Baldivia

Ante mí

Salvador Lla Portillo
Notar. Puig

25

Inoncinenci para la y reforma. se presentó por
t^{er}go. a Salvador Nicolas Indio natural y vecino de
esta Guadalupe Viudo de Maria Guadalupe, se

explicó el Juram^{to} que hizo por Dios nro. Señor y la
señal de la Sta Cruz; y en el qual prometió decir ver-
dad y preguntado = Dixó: que conose á lo. Pretendien-
do de los chicos así en su Cuadrilla como en el Partí-
do de trapileo, sauyse conose sen libros y sueltos de
Maxim^o q no tienen y impedim^{to}. algunos de los q
se le han explicado, y preguntado; que esta es la
verdad por el Juram^{to} hecho en q se afirmó, y vari-
fíco, declarò no ser paciente de ello, y tener sin q^{ta}
años de edad, y no firmó, y no no saven, lo hizo el
señor Jues, de todo doy fee =

4 B. Raimundo Ant.
a3

Baldivia

Ante mí

Salvador de la Portilla
Notar. Puert^o

Auto En este Real día mes y año dho Jurar then. hauién-
do visto estas Dilig^s. Mandó se despache la Volun-
tad acordada para q se proclame el Maxim^o. y
conforme á la Disposición Conciliar, y no scultan-
do y impedim^{to} se les asista á la Celebraⁿ, y se les
confieran las Bendición^{es} Nupciales; y poner
Auto así lo proveyó, y firmó =

4 B. Raimundo Ant.
a3

Baldivia

Ante mí

Salvador de la Portilla
Notar. Puert^o

Al B.^x D.ⁿ Raimundo Antonio Baldoria Sugax Then.^{te} de cur.
y sus Cels.^{os} de este Partido por ausencia y enfermedad del Proprie-
tario D.ⁿ Joseph. Christoval de Mendano, que lo es por S. M. des-
de Realz. Minas de Zultepec y sus amosos Ha

Mas paxen a V.^{mo} el Señor Cura y sus Cels.^{os} del Par-
tido de Texupilco o au Sugax Then.^{te} como ante mi
y en esta Juzgado Cels.^{os} se han presentado a efectos de
conexar Matrim.^{os} de la una parte Inosente Marti-
nes Indio natural y verino de la Guadalupe de S.^{ta} I.^{ta} I.^{ta}
lito de esta Doctrina hiso legitimo de Andres Maximino
Defunto y de Theresa Luviara, y de la otra parte Josepha
Monro India natural de d^{ha} Guadalupe Criada en el
paraje nombrado huayabal de este Partido y verina de
de mas de m.^{os} de esta parte hisa legitima de Nicolas
Monro y de Pasquala Hernandez; encuia atencion ha-
viendo diferido asu pedim.^{to} y meridos sus declara.^{os}
e y forma.^{os} bastante que de una y otra parte me han
dado tener Mandado proclamar el Matrim.^{os} asi
en esta Santa Parroquia de I.^{ta} de mi cargo como
en la de V.^{mo} por lo que le toca, para lo qual de par-
te de n^{ra}. Sta. Madre I.^{ta} y del Romano Pontifice
su Suprema Caverna exhorto y requiero a V.^{mo} y de
la mia v^{ra} y encargo que luego que le sea presenta-
da esta mi Carta se sirva Mandar proclamar
dicho Matrimonio conforme a la Disposicion
Conciliar, Certificando asu Continuacion las
nuestras de dichas proclamas que en haer lo
asi obrara en Justicia e y haer al tanto cada
que las seyas vea. Dada en esta Juzgado Cels.^{os}
nario del Realz. Minas de Zultepec a

árcana y ocho dias del Mes de Abril de mil setecientos setenta y dos años.

F B. Raimundo Int.
Baldovino Lora su mar.

Salvador de la Portilla
(Notas. Sup.)

Auto

Donce de Guspa de Cole, de 8.º de este
pinto a los dos dias del mes de Mayo
mil se setecientos setenta y dos años
se el 1.º de D.º Gph. Maria de Siquier
the, de Cura y Juez Cole, de este pinto
co, se presenta este apunto, y en la
bis ta mon do, se pa ble que el ma tri
ma, que los con tenido en este pre ten
zho que Resultore, se es tique a co
tinuacion deste: a i lo proveyo mand
y como se huies, de que Doy fe

Cap. Maria Rodriguez

Autem

Simon de la Portilla
J.º de Rep. de la Vez

Al B.º D.º Joseph Maria Rodriguez then
de cura y Juez Cole.º de este Parrido de S.
Pedro Texupiles Por enfermedad de li.º
Joseph Maxiano Garduña Cura Propiata
Por su Mag.º y Juez Cole.º de este dho. Por
el Co.º i.º y l.º mo.º J.º D.º D.º Juan
Lorenzana Dig.º Arp.º de Mexico del

Consejo de sumo^{dad} y Celecto de la V.^{ta} y oficio
de Toledo Primado de las Españas de
Canciller mayor de Castilla.

Señalifico En quanto Puedo deho y eldicho o
mepermite Como habiendose Proclamado
En esta V.^{ta} y oficio Entre Dias festivos
y nra Misericordia Solemnia el matrimonio
que Contraxen pretenden y noventa
Martinez, Josefa Alonso, y paradas las Bernie
y quatro oías de publicada el matrimonio
delos Contruidos, noaxresultado y impedimento
alguno Canonicos Dixerense o impediente.
Enseñificacion de lo cual doi la present^e
para quele Corra Al V.^{to} Cuaa En
stante, Dada En este Juzgado Ecle
siastico a los Dieciseis Dias de maio de
mil serecientos setenta y dos años.

Antonio Rodriguez

Ante mí

Simón de la Cruz

N.º de la Cruz
de la Cruz

Denunciay
auto.

Cnel. Real y Minas de Tulepce á Catrose días del
mes de Junio de mil setecientos setenta y dos años
ante el B. D. Raimundo Antonio Baldivia
Sugax Teniente de Cura sus Eclesiastico por aus-
ciencia y enfermedad del Proprietario D. Joseph
Christoval de Arendano, Barrientos, comparecio
una persona Zelosa de la Honrra de Dios disiendo
que ha llegado á su noticia estar para casarse
Inocente Maximino con Josepha Monro Benito,
lo que no puede ejecutar, por hallarse impedido
entonces grado y qual por consanguinidad por
parte Materna, y por la Paterna en tercero á
quarto grado; lo que havia presente, para descan-
sar su Consciencia, triso por dicho Sugax Teniente
radio por admitida y Mandó se reciba y informa-
cion, haciendo las Diligencias en forma, y fecha
de cuenta; y así lo proveyó, y firmó.

F. B. Raimundo Ant.
Baldivia

Ante mi

Salvador de la Portilla
(Notar. D. Nep.)

17.

Cnel. Real y Minas de Tulepce á quince días del
expresado mes y año para la ynfomacion man-
dada recibir comparecio por testigo D. Ignacio de
Vivero español oriundo, y vecino desta Real cauda
con D. Francisca Flores, á quien doy fe conozco,
y de quien se recibió Juramento, que hizo por
Dios nuestro señor, y la señal dela Sta Cruz
en forma, y conforme á Dño.; socio cargo pro motu
desa verdad, y preguntado = Dixo: que conoce á lo

âlos Pretendientes desde que naxieron, y así le Conora ser
Mulatos Libres de Captivexio, y estar emparentados
así entexexo grado y qual, como en quarto con ter-
cero por consanguinidad en esta forma: Cayetano de
Cotxada, y Joseph de Cotxada fueron hermanos na-
turales, y el primero tubo en Juana Ortíz por hija
natural â Pasquala de Cotxada, y esta casada con
Nicolás Alonso Benites, fueron Padres legitimos de
la conexahente Joseph Alonso Benites. Joseph de
Cotxada hermana natural del suso dicho
Cayetano de Cotxada, casada con Lucas Euviano
hubieron por hija legitima â Theresa Euviano, q.
casada con Andres Martines, hubieron por hijos
legitimos âl Pretendiente Inocente Martines, y a-
llegitimanamente impedidos en tercxero grado y qual
por consanguinidad. Mas deste y impedimento
resultò el de quarto grado con tercxero desta mane-
ra: Balchazar Ortíz, y Juana Ortíz fueron herma-
nos; y el primero en Juana de Cotxada tubo por
hija natural â Joseph Ortíz, que casada con
Lucas Euviano fueron Padres legitimos de Ther-
esa Euviana, y esta casada con Andres Mar-
tines, son Padres legitimos del Pretendiente Ino-
cente Martines. Juana Ortíz hermana del suso-
dicho Balchazar Ortíz, tubo por hija natural
en Cayetano de Cotxada â Pasquala de Cotxada,
que casada con Nicolás Alonso Benites, fueron
Padres legitimos de la conexahente Joseph
Alonso Benites, y sale claxamente el impedi-
mento de quarto grado con tercxero por consanguini-

nidad, y confesno ambos ympedimentos con los
arbolillos siguientes =

Hermanos

Cayetano de Corrada en Juana de Oxis a	1	Josepha de Corrada da con Lucas Suriano
Pasquala de Corrada da con Nicolas Alonso Benites	2	^{Padre} Theresa Suriano da con Andres Martines
Josepha Alonso Benites Contrahente	3	^{Padre} Inocente Martines. Pretendiente.

Hermanos

Balthazar Oxis en Juana de Corrada a	1	Juana Oxis en Cayetano de Corrada a
Josepha Oxis da con Lucas Suriano	2	^{Padre} Pasquala de Corrada da con Nicolas Alonso Benites
^{Padre} Theresa Suriano da con Andres Martines	3	Josepha Alonso Benites Contrahente
^{Padre} Inocente Martines.	2	
Pretendiente.		

Como se dexa ver de los arbolillos coquesto salen
legitimamente impedidos los Pretendientes; que
no saue tengan otro impediente, o diximienta; que
les impida su pretencion; fcora es la verdad, so cargo
del huxamento fecho; en que se afixmo, y ratifico, declaro
no tocarle las generales, terrex quarenta, y siete a
deedad, sex Sabrador, y lo fixmo con el Señor Super
thendiente, de to go do fee.

B. Raimundo Port.
Baldivia Antemi

Salvador de la Portilla
Notario
Inocente

para la informacion, que se cora viviendo, comparecio
por testigo Cayetano de Cotrada Mulato libre de
Capivexio, Oxiundo y vecino dela Quadrilla de San
Hilipito desta Doctrina, rudo de Michaela dela
Cruz; à quien doy fe conosco, y de quien se recibio su
nacimiento, que hiro por Dios nuestro señor, y la señal
dela Santa Cruz en forma, y conforme à Dño; souio
caxep prometio desta verdad y preguntado = Dico: que
conoce à los Pretendientes desde que nasieron, como
hijos de su Quadrilla; savey le consta estar emparen-
tados asi entercero grado y qual; como en quarto
con tercero por consanguinidad: en el tercero y qual
en esta forma; Cayetano de Cotrada, y Joseph de
Cotrada fueron hermanos naturales hijos de
Juana de Cotrada havidos en diferentes hombres
que Cayetano de Cotrada tubo en Juana Oxiú:
à Paquala de Cotrada, que casada con Nicolas Mon-
te Benito, fueron Padres legitimos de dela con-
trahente Joseph Alonso Benitez. Joseph de Co-
trada hermana natural del susodicho Cayetano,
casada con Lucas Luviano tubieron por hijos
legitima à Theresa Luviana, que casada con Ma-
rtes Maximo, fueron Padres legitimos del Pre-
siente Florentes Maximo, y sale el ympedimen-
to de tercero grado y qual por consanguinidad:
y pasando à el de quarto con tercero, digo ven-
desta forma: Balchasin Oxiú, y Juana Oxiú
fueron hermanos, y el primero en Juana de Cotrada

tubo por hija natural à Josepha Ortiz, que casada
con Lucas Suriano tubieron por hija legitima
à Thexia Suriano, y esta casada con Andres Ma-
rinos fueron Padres legitimos del Pretendiente
Inocente Maximos. Juana Ortiz, hermana de
dicho Balchazar, tubo de Cayetano de Co-
da por hija natural à Pasquala de Cotada,
que casada con Nicolas Alonso Benitas, fueron
Padres legitimos dela conxahente Josepha Ma-
rinos Benitas, y sale el ympedimento de quarto gra-
do con terceros por consanguinidad, y habiendole
demostrado al declarante los arbolillos, di-
cotas segun, y como los entien-; que no sa-
vergan otro ympedimento impediente, ò dixim-
te, que les cmbaxase su pretencion; que esta es
la verdad, socampo del juramento fecho; en que
se afirmo, y ratifico; declarò tocarle las gene-
rales con los Pretendientes, tener noventa añ-
de edad, y no firmò, por no saber escribir, lo
hizo el Supar Theniente, de todo lo fe-

F
B Raimundo Int.
Baldivia

Ante mi

Salvador de la Portilla
Notad. Resp.

Auto de. Cndicho Real dia meyoño, dicho Supar Theni-
remision. te habiendo visto estas Diligencias, y los ympedim-
tos de parentesco de consanguinidad en tercer
grado y qual, y en quarto con aungencia aíl te

ceros, en que se hallan los contenidos en ellas, man-
dó se remitan al Señor Governador Jues Provisor
y Vicario General desta Azuero, para que de
su Benignidad, y merecen las Dispensas, á que
aspiran, ó lo que fuere de su Mayor agrado que
será, como siempre lo mejor, y así lo proveyó,

y firmó
F. B. Raimundo Int.
Baldivia

Antemi

Salvador de la Portilla
Notar. Reup.

16 Julio 1772.

Vista la antecedente Consulta y dilig^s que la acompa-
ñan en atencion á las Quexas que Expressa y tubimos
por Varios, usando de las facultades App^{tas} que nro
ssmo Padre Clemente. Decirnos quanto que felizm^{te}
govierna, mudada en Roma en sta Maria la mayor
vase del amillo del Pecador, á veinte y siete de Mayo
del año pasado de mil setecientos setenta y primero
de su Pontificado que ha de valer por tiempo de veinte
años, y en nos xeriden, absolviendo, como absolvemos
y havemos por absolto á Innocenc^o Maximen y Joseph
Benitez solteros Vecinos del Partido de Sultepec, segun
les quiera Consultar en que havian incurrido á efecto sola-
mente de conseguir la presente gracia, les dispensa-
mos en el impedim^{to} de quanto grado de consanguini-
dad con que se hallan ligados y declaramos no
obstarles la distancia del texero, para que no obstan-
te el referido impedim^{to} y no resultando otro alg.
Canonico de las dilig^s prevenidas por el s^{to} Concilio de
Trento puedan Valida y lícitam^{te} Contraher el Ma-
trimonio que puerden segun su conu^o y sta
Matrimon^{al} y permanecan en el con tal de que la
mencionada Joseph^a no haia sido arrebatada, ó
haviendolo sido no permanezca en potestad ó ha-
yguen se comunicaren torp^{te} con el fin de facilitar la dispensa
disposicion del Navro. Asimismo damos y de da

amos respectivamente por legítima la prole
vída y que hubiere en vequido el matrimonio, le
ponemos la penitencia espiritual valudable de
antes de Contrairse Confesion y Confuquien sacrame
talmente, y despues lo practiquen por espacio de
meses unavez en cada dos. Xerando en todos los Paro
dos de este Fp^o una parte del d^o Notario de nro
a y mandamos que este Decreto se sigue Ferviente
autorizado en forma y se remita al Cura Jues Ce
de d^{ho} Partido á quien encargamos se pare a toda
numica, o los pretendientes y les haga Cumplir
la Penitencia imp^{ta} el s^o D. Manuel Barrientos
Dignidad de Chancle de esta Sta. Igl. Governador Prov.
y vic^o G^{ral} de este Arzobisp^o, asi lo Decreto y fir
mo

Desaco Fervim^o

M. f. D. Barrientos

Comandado de la S. Gov.

Luis Molina
Oficial Mayor
de Gov.

Leon